



P U T U S A N

Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 20 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gg. Nurul Janah RT 01 RW 01, Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Admin Loker Travel KBTJ 18;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 diperpanjang tanggal 26 Juni 2025 Sampai dengan tanggal 29 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 September 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2025 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
6. Hakim PN sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan tanggal 4 Desember 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2026;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum **Sri Handayani, S.H., dkk** Advokat - Penasihat Hukum, pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat berkantor di Gedung LKBH Unlam (Kayu Tangi) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2025 Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 5 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (alm)** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-5581/BJRMS/10/2025 yang diajukan pada tanggal 26 November 2025, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram***, sebagaimana dalam dakwaan yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar ***Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*** Subsidiair **enam (6) Bulan** Penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 0812 5774 7969, dan Nomor imei 1 355326622792828, Nomor Imei 2 355823342792823

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA bernomor kartu 6019 0050 8474 1219 dengan nomor rekening 8275546239 yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-5581/BJRMS/10/2025 tanggal 23 Oktober 2025 yang isinya adalah sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Stadion Lambung Mangkurat Km. 5 Gg. Nurul Janah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2025 sekitar jam 09.30 Wita, MAT ROJI (DPO) menelpon Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm) mengabarkan akan ada yang menelpon dan barang turun 15 (lima belas) kantong sabu dan 160 (seratus enam puluh) biji inek. Kemudian sekitar jam 10.00 Wita ada yang menelpon terdakwa untuk mengambil barang dan men *sharelock* tempatnya. Terdakwa berangkat ke daerah Sungai Andai tepatnya didekat SD Sungai Andai untuk mengambil barang disamping bak sampah berupa 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan inek yang sudah berlakban putih bening. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan barang tersebut didepan rumah disamping kandang kucing dan ditutup dengan pot bunga.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi MADAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kerumah terdakwa, kemudian menyerahkan 15 (lima belas) kantong narkotika jenis sabu-sabu dan 160 (seratus enam puluh) biji inek.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025, saksi MADAN mentransfer uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kerekening BCA milik terdakwa hasil penjualan narkotika yang dititipkan kepada saksi MADAN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 15.00 Wita, pelanggan bernama ENKOH (DPO) memesan 100 (seratus) biji inek dan meminta diantarkan oleh saksi MADAN sedangkan untuk uangnya akan ditransfer kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta ENKOH (DPO) untuk menelpon saksi MADAN. Tidak lama saksi MADAN mentransfer uang penjualan narkotika Rp.3.200.00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 16.00 Wita, Terdakwa menelpon saksi MADAN untuk mengantarkan 5 (lima) kantong narkotika jenis sabu-sabu karena ada 2 (dua) pelanggan yang akan memesan yaitu JEFRI (DPO) dan MEONG (DPO). Setelah saksi MADAN sampai di rumah terdakwa kemudian menyerahkan 5 (lima) kantong sabu-sabu dan uang penjualan sabu-sabu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MADAN bahwa nanti ada ENKOH menghubungi untuk pesanan 100 (seratus) biji inek. Kemudian terdakwa menghubungi JEFRI dan MEONG



untuk mengambil barangnya didepan gang rumah terdakwa. Lalu sekitar jam 17.00 Wita JERI datang memesan 2 (dua) kantong sabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang didp Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). 10 menit kemudian datang MEONG memesan 3 (tiga) kantong sabu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang didp Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terdakwa pulang kerumahnya masuk transferan dari ENCKOH Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sekitar jam 17.30 Wita terdakwa ke ATM untuk setor tunai uang penjualan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelahnya terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian terdakwa mentransfer uang total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke MAT ROJI melalui aplikasi *Banking Mobile* BCA. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar jam 02.00 Wita datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarmasin Barat menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 0812 5774 7969, nomor imei 1 355326622792828 dan nomor imei 2 355823342792823 dilantai kamar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP.

Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29



gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai **POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Stadion Lambung Mangkurat Km. 5 Gg. Nurul Janah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait adanya transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama MADAN yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Odi Rt. 30 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian anggota Buser diantaranya saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar jam 22.30 Wita dan saat pintunya dibuka mendapati 2 (dua) orang bernama MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memakai/menghisap narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu-sabunya, 1 (satu) buah mancis warna hijau ditemukan dilantai ruang tengah, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO C13 warna ungu dengan nomor telpon/WA 0831-1927-3426 dan nomor imei 1 860605073581352 imei 2 860605073581345 ditemukan ditangan sebelah kanan saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastic warna ungu, 1 (satu) buah tas selempang yang tidak ada talinya warna hitam diletakan didalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah, dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI dan saksi RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI (Alm) diinterogasi oleh saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI dan mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan biji inek merupakan milik ayah tiri saksi MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI. Kemudian saksi AZHARIA YAYHA dan saksi FACHRIZAL RAMADHANI melakukan pengembangan perkara berkaitan tindak pidana tersebut ke Jalan Stadion Lambung Mangkurat Km. 5

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Nurul Janah Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan mengamankan **Terdakwa MUHAMMAD AMIN RAMADHANI Alias AMIN Bin BARASMI (Alm)** beserta barang buktinya berupa 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 081257747969 dan nomor imei 1 355326622792828 imei 2 355823342792823. Kemudian para terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip).

Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai **POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **AZHARIA YAHYA**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarmasin Barat bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dari Polsek Banjarmasin Barat melakukan penangkapan terhadap Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa dari mereka berdua disita barang bukti diantaranya berupa 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam tidak bertali yang diletakkan dalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah rumah yang disewa Sdr Muhammad Ramadhan, selain itu di kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung tadi, ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Sdr Muhammad Ramadhan mengaku 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang disita darinya tersebut merupakan milik Ayah tirinya yakni Terdakwa yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana yang diarahkan oleh Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani;
- Bahwa setelah Terdakwa membukakan pintu rumah, saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FACHRIZAL RAMADHANI**, saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi yang bertugas di Polsek Banjarmasin Barat bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi dari Polsek Banjarmasin Barat melakukan penangkapan terhadap Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari mereka berdua disita barang bukti diantaranya berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam tidak bertali yang diletakkan dalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah rumah yang disewa Sdr Muhammad Ramadhan, selain itu di kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung tadi, ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Sdr Muhammad Ramadhan mengaku 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) yang disita darinya tersebut merupakan milik Ayah tirinya yakni Terdakwa yang dititipkan kepadanya;
- Bahwa saksi dan rekan kemudian segera melakukan pengembangan perkara dan mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sebagaimana yang diarahkan oleh Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani;

- Bahwa setelah Terdakwa membukakan pintu rumah, saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. MUHAMMAD RAMADHAN Alias MADAN Bin HAFLI, saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dan Sdr. Rahmadani karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang pertama ditangkap Adalah saksi dan Sdr Rahmadani pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi dan Sdr Rahmadani ditangkap, Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inox warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam tidak bertali yang diletakkan dalam celana yang tergantung dibelakang pintu



ruang tengah rumah yang saksi sewa tersebut, selain itu di kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung tadi, ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri saksi yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada pembeli dari Terdakwa ataupun dijual sendiri oleh saksi sehingga saksi dapat memperoleh keuntungan berupa uang dan sedikit sabu untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu dan ineks kepada saksi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita, dimana Terdakwa menitipkan 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu dengan berat (tujuh puluh) lima gram dan 160 (seratus enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan cara saksi ambil sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu dengan berat (tujuh puluh) lima gram dan 160 (seratus enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai kemudian telah terjual sehingga tersisa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip);
- Bahwa Terdakwa menaruh harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk harga sabu dan ineks tersebut, dan saksi menjualnya dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena saksi memiliki hutang kepada Terdakwa maka sekaligus menyerahkan hasil penjualan sabu dan inek tersebut saksi mentransfer uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa serta uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi terkait keterlibatan Terdakwa, pihak kepolisian segera melakukan pengembangan perkara meminta saksi dan Sdr Rahmadani untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa, lalu



saksi dan Sdr Rahmadani mengarahkan pihak kepolisian ke rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Polisi kemudian bergerak ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa membukakan pintu rumah, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Iimei35532662292828 No Iimei 2 35582334292823 dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi, Sdr Rahmadani dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkoba jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. RAHMADANI Alias DANI Bin MUHAMMAD YUSRI Alm, saksi disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi dan Sdr Muhammad Ramadhan karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang pertama ditangkap Adalah saksi dan Sdr Muhammad Ramadhan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi dan Sdr Muhammad Ramadhan ditangkap, Pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plastik klip), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna ungu yang ditemukan dalam 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam tidak bertali yang diletakkan dalam celana yang tergantung dibelakang pintu ruang tengah rumah yang Sdr Muhammad Ramadhan sewa tersebut, selain itu di kantong belakang sebelah kiri celana yang tergantung tadi, ditemukan pula 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Saat saksi ditangkap, saksi dan Sdr Muhammad Ramadhan sedang berada dalam rumah, sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama menggunakan sabu dan alat hisap milik Sdr Muhammad Ramadhan;
- Bahwa 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan Ayah Tiri Sdr Muhammad Ramadhan yang dititipkan kepada Sdr Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada pembeli dari Terdakwa ataupun dijual sendiri oleh Sdr Muhammad Ramadhan;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi terkait keterlibatan Terdakwa, pihak kepolisian segera melakukan pengembangan perkara meminta saksi dan Sdr Rahmadani untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa, lalu saksi dan Sdr Muhammad Ramadhan mengarahkan pihak kepolisian ke rumah Terdakwa di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Polisi kemudian bergerak ke rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa membukakan pintu rumah, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi, Sdr Muhammad Ramadhan dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk dapat diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
Kemudian disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.
 - 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.
- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Barat pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Anak tiri Terdakwa yakni Sdr Muhammad Ramadhan dan seorang temannya yakni Sdr Rahmadani pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari mereka disita 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada pembeli dari Terdakwa ataupun dijual sendiri oleh Sdr Muhammad Ramadhan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu dan ineks tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr Muhammad Ramadhan untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 15 (lima belas) Kantong Narkoba jenis sabu-sabu dan 160 (seratus enam puluh) Biji Narkoba jenis Inex yang baru Terdakwa beli dan Terdakwa ambil di tempat sampah yang ada di daerah sungai andai tepatnya didekat SD Sungai Andai;
- Bahwa sabu dan inex yang Terdakwa titipkan tersebut sudah ada terjual dan menyisakan barang bukti yang diamankan petugas berupa 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip). 60 (enam puluh) Biji Inek warna biru berbentuk Perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sabu dan ineks tersebut kepada Sdr Muhammad Rahmadani supaya Terdakwa lebih aman, tidak diketahui kepolisian dan keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dan juga untuk kemudian diserahkan kepada pembeli sabu;
- Bahwa Sdr Muhammad Rahmadani telah mentransfer uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang kemudian disita oleh pihak kepolisian serta uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai dari Sdr Muhammad Rahmadani dan telah terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan inex tersebut dengan membeli dari Sdr Mat Roji sebanyak 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu dan 160 (seratus enam puluh) Biji Narkoba jenis Inex dengan harga keseluruhan sejumlah Rp 84.800.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan mencicil setiap sabu dan inex tersebut laku terjual Terdakwa akan langsung membayarnya kepada Sdr Matroji;
- Bahwa uang penjualannya tersebut ada yang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr mat Roji sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari penjualan 5 (lima) kantong sabu yang pembelinya baru membayar uang muka

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari penjualan 100 (seratus) biji Narkotika jenis Inex yang baru membayar uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
- 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
- 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823;
- 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Barat pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Stadion Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Anak tiri Terdakwa yakni Sdr Muhammad Ramadhan dan seorang temannya yakni Sdr Rahmadani pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari mereka disita 8 (Delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada pembeli dari Terdakwa ataupun dijual sendiri oleh Sdr Muhammad Ramadhan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menitipkan sabu dan inek tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr Muhammad Ramadhan untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 15 (lima belas) Kantong Narkoba jenis sabu-sabu dan 160 (seratus enam puluh) Biji Narkoba jenis Inek yang baru Terdakwa beli dan Terdakwa ambil di tempat sampah yang ada di daerah sungai andai tepatnya didekat SD Sungai Andai;
- Bahwa sabu dan inek yang Terdakwa titipkan tersebut sudah ada terjual dan menyisakan barang bukti yang diamankan petugas berupa 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



gram (berat bersih tanpa plastik klip). 60 (enam puluh) Biji Inek warna biru berbentuk Perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip);

- Bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sabu dan ineks tersebut kepada Sdr Muhammad Rahmadani supaya Terdakwa lebih aman, tidak diketahui kepolisian dan keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga untuk kemudian diserahkan kepada pembeli sabu;
- Bahwa Sdr Muhammad Rahmadani telah mentransfer uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang kemudian disita oleh pihak kepolisian serta uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai dari Sdr Muhammad Rahmadani dan telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan inek tersebut dengan membeli dari Sdr Mat Roji sebanyak 15 (lima belas) kantong narkotika jenis sabu dan 160 (seratus enam puluh) Biji Narkotika jenis Inex dengan harga keseluruhan sejumlah Rp 84.800.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan mencicil setiap sabu dan inek tersebut laku terjual Terdakwa akan langsung membayarnya kepada Sdr Matroji;
- Bahwa uang penjualannya tersebut ada yang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr mat Roji sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari penjualan 5 (lima) kantong sabu yang pembelinya baru membayar uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari penjualan 100 (seratus) biji Narkotika jenis Inex yang baru membayar uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
Kemudian disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

Bjm

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum di persidangan, dimana Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (alm)** seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan mereka yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau



melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Barat pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Stadion Lambung Mangkurat KM 5 Gang Nurul Janah RT 01 RW 01 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dimana Terdakwa ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Anak tiri Terdakwa yakni Sdr Muhammad Ramadhan dan seorang temannya yakni Sdr Rahmadani pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Odi RT 30, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari mereka disita 8 (Delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 36,78 (tiga enam koma tujuh delapan) gram (berat bersih tanpa plastik klip), 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 (dua satu koma sembilan sembilan) gram (berat bersih tanpa plastik klip) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr Muhammad Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada pembeli dari Terdakwa ataupun dijual sendiri oleh Sdr Muhammad Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A55 Warna Putih Dengan No WA 081257747969 Dan No Imei35532662292828 No Imei 2 35582334292823 milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait sabu dan 1 (Satu) Buah ATM Bank BCA Bernomor Kartu 6019 0050 84741219 dengan No Rekening 82755466259 yang didalamnya terdapat uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa, Sdr Muhammad Ramadhan dan Sdr Rahmadani beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, Terdakwa menitipkan sabu dan ineks tersebut, berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr Muhammad Ramadhan untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan 15 (lima belas) Kantong Narkoba jenis sabu-sabu dan 160 (seratus enam puluh) Biji Narkoba jenis Inex yang baru Terdakwa beli dan Terdakwa ambil di tempat sampah yang ada di daerah sungai andai tepatnya didekat SD Sungai Andai; Bahwa sabu dan ineks yang Terdakwa titipkan tersebut sudah ada terjual dan menyisakan barang bukti yang diamankan petugas berupa 8 (delapan) Paket Narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip). 60 (enam puluh) Biji Ineks warna biru berbentuk Perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menitipkan sabu dan ineks tersebut kepada Sdr Muhammad Rahmadani supaya Terdakwa lebih aman, tidak diketahui kepolisian dan keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa terlibat dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dan juga untuk kemudian diserahkan kepada pembeli sabu, dimana dari aktifitasnya tersebut Sdr Muhammad Rahmadani telah mentransfer uang sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Terdakwa yang kemudian disita oleh pihak kepolisian serta uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima secara tunai dari Sdr Muhammad Rahmadani dan telah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dan ineks tersebut dengan membeli dari Sdr Mat Roji sebanyak 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



160 (seratus enam puluh) Biji Narkotika jenis Inex dengan harga keseluruhan sejumlah Rp 84.800.000,00 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar dengan mencicil setiap sabu dan inex tersebut laku terjual Terdakwa akan langsung membayarnya kepada Sdr Matroji; Bahwa uang penjualannya tersebut ada yang sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr mat Roji sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari penjualan 5 (lima) kantong sabu yang pembelinya baru membayar uang muka sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari penjualan 100 (seratus) biji Narkotika jenis Inex yang baru membayar uang muka sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 23 Juni 2025 didapati berat bersih yaitu:

- 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, disisihkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk pembuktian perkara di persidangan dan sisanya 36,65 gram telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.
- 60 (enam puluh) butir diduga jenis inek berbentuk perisai dengan berat seluruhnya 21,99 gram (berat bersih tanpa plastic klip). Kemudian disisihkan 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa plastic klip) guna pemeriksaan secara laboratoris di BPOM Banjarmasin, 1 (satu) butir dengan berat 0,35 gram (berat bersih tanpa platik klip) untuk pembuktian perkara di persidangan, dan sisanya 58 (lima puluh delapan) butir dengan berat seluruhnya 21,29 gram (berat bersih tanpa plastic klip) telah dimusnahkan oleh pihak penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor: SP. Musnah/23/VII/2025/Resnarkoba tertanggal 24 Juli 2025.

Menimbang, bahwa sementara berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0406 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMIN yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan



I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan surat nomor: LHU.109.K.05.16.25.0414 tanggal 01 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Rivai Endra Dwi Yulianto ternyata sediaan dalam bentuk tablet berwarna biru dengan logo perisai POSITIF mengandung N,ALFA-DIMETIL-3,4-METILENDIOKSI FENETILAMIN (MDMA) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi dan membutuhkan narkotika jenis sabu dalam pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan jahat yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula



permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, namun dengan tidak mengabaikan pula fakta bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip)
- 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip)

Oleh karena barang bukti tersebut barang bukti yang terlarang secara hukum, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 0812 5774 7969, dan Nomor imei 1 355326622792828, Nomor Imei 2 355823342792823

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka patut dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA bernomor kartu 6019 0050 8474 1219 dengan nomor rekening 8275546239 yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana yang memiliki nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Bjm

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN



----Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Amin Ramadhani Alias Amin Bin Barasmi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 36,78 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
 - 60 (enam puluh) biji inek warna biru berbentuk perisai dengan berat 21,99 gram (berat bersih tanpa plastik klip);
 - 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy A55 warna putih dengan nomor telpon/WA 0812 5774 7969, dan Nomor imei 1 355326622792828, Nomor Imei 2 355823342792823;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA bernomor kartu 6019 0050 8474 1219 dengan nomor rekening 8275546239 yang didalamnya terdapat uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025, oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Masden Kahfi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.

Bjm

Halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31